

ในบริเวณดังกล่าวโดยทำเป็นรางระบายน้ำระบบเปิดพร้อมทางเข้าออก ซึ่งหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองขุดร่องน้ำและทางระบายน้ำดังกล่าวแล้ว มีประชาชนผู้ใช้ทางขับรถพลัดตกลงไปในร่องน้ำได้รับบาดเจ็บหลายราย อีกทั้ง ร่องน้ำดังกล่าวยังกลายเป็นที่ทิ้งขยะทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบและประชาชนทั่วไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบจึงได้มีการประชุมร่วมกันและมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างทางระบายน้ำในลักษณะเป็นท่อซีเมนต์และกลบปิดให้เรียบร้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการ โดยยังคงก่อสร้างตามรูปแบบเดิมที่ทำเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด อีกทั้ง การก่อสร้างดังกล่าวไม่ได้มีการจัดทำแผนผังแนวเขตทางระบายน้ำและปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น รวมทั้งไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบทราบแนวเขตดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการก่อสร้างถนนในบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวตามคำฟ้องนี้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยทำการฝังท่อซีเมนต์และกลบปิดให้เรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ตอนหัวทรายใต้-วังยาว ได้ทำการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบเปิด โดยการก่อสร้างในรูปแบบดังกล่าวได้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ วิเคราะห์ และประเมินปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ต่าง ๆ และคำนวณอัตราการไหลของน้ำ เพื่อให้ได้รูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำที่เหมาะสม รวมทั้งมีการจัดทำแผนที่โครงการและจัดทำรูปแบบงานก่อสร้างดังกล่าวโดยอ้างอิงมาตรฐานและข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างเหตุผลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมว่า การพัฒนาที่ดินเมืองหัวหินเติบโตอย่างรวดเร็ว พื้นที่สองข้างทางหลวงมีการถมดิน เหลือช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างจำกัด โดยมีช่องทางระบายออกสู่ทะเลผ่านทางคลองพระราชดำริเลียบทางรถไฟที่เขาตะเกียบเพียงจุดเดียว ซึ่งโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท่วมดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีความสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในแง่ที่จะต้องหาช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้มากที่สุด แต่ในระหว่างที่โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการขุดรางระบายน้ำเพื่อระบายออกไปทางเขตรถไฟ รวมทั้งให้ขุดลอกเขตรถไฟเป็นพื้นที่รับน้ำและระบายออกบริเวณอาคารระบายน้ำใต้ทางรถไฟเพื่อระบายลงสู่คลองพระราชดำริต่อไป การก่อสร้าง



วางระบายน้ำแบบเปิดจึงมีจุดประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาพื้นที่รับน้ำที่หายไปจากสองข้างทาง ถนนเพชรเกษมให้มากที่สุด ในสภาพที่ช่องทางระบายน้ำออกสู่ทะเลมีจำกัด ซึ่งจะช่วยให้เกิด น้ำท่วมบ่อยดั่งเช่นที่ผ่านมา และหากโครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้วเสร็จสมบูรณ์ จะยิ่งช่วยให้ปัญหาน้ำท่วมบรรเทาได้ ซึ่งถือเป็นเหตุผลในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสม ที่รับฟังได้ อีกทั้ง ยังเห็นได้ชัดว่าระบบระบายน้ำรูปแบบวางระบายน้ำแบบเปิดสามารถรองรับ ปริมาณน้ำและมีอัตราความเร็วในการระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมผิวทางจราจรได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าระบบระบายน้ำรูปแบบการฝังท่อซีเมนต์ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองได้ใช้ดุลพินิจโดยอาศัยข้อมูลเชิงวิชาการและมาตรฐานทางวิศวกรรมในการกำหนด รูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำของทางหลวงตามความเหมาะสมแก่กรณีแล้ว และหาก ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเห็นว่า เครื่องหมายหรือสัญญาณป้องกันความปลอดภัยทางจราจรในบริเวณ ที่ก่อสร้างยังไม่เหมาะสมเพียงพอประการใด หรือมีน้ำท่วมขังน่าเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และมีขยะสะสมส่งกลิ่นเหม็น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบก็สามารถร้องขอให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณดังกล่าวให้เหมาะสมเพียงพอ หรือดำเนินการ แก้ไขป้องกันปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณีได้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่จำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างระบบระบายน้ำแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการก่อสร้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็กซึ่งกระทำอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดิน มิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ และไม่ถือว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรม ที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชนและผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบ และกรณีมิใช่การทำ หรือแก้ทางระบายน้ำโดยธรรมชาติที่ไหลผ่านทางหลวงที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๒^๔

^๔ พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ทางหลวง มีอำนาจทำหรือแก้ทางระบายน้ำที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่ แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้

ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงประกาศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ ทางระบายน้ำ พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิดประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทำการนั้น และให้มีหนังสือ แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำหรือแก้ทางระบายน้ำของผู้อำนวยการ ทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ ทางหลวงกำหนดแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทางระบายน้ำ และมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สิน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการ และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง



แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่จำเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบ รวมทั้งไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพิพาท ตามนัยมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และมาตรา ๕๗^๙ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง^{๑๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แต่อย่างใด ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามสิบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๘/๒๕๖๓)

๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การที่เทศบาลตำบลปากน้ำฉวางใช้ดุลพินิจกำหนดจุดในการวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ ท่อ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออกด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยขุดท่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับของฝายกันน้ำล้น ทำให้น้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำที่อยู่ต่ำกว่ามากขึ้น เมื่อฝายกันน้ำล้นมีแผงกันน้ำที่ทำให้น้ำไหลน้อยลงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน น้ำจึงพุ่งไปทางท่อระบายน้ำ กัดเซาะที่ดินและพังกันน้ำ

ในกรณีจำเป็นต้องป้องกันภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

^{๙-๑๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ

มาตรา ๖๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ฯลฯ

ฯลฯ



ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย แม้การกระทำของเทศบาลตำบลปากน้ำจะอ้างดังกล่าวจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่เมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ตั้งอยู่ที่ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา ที่ดินดังกล่าวเดิมเป็นที่นา โดยทิศตะวันตกของที่ดินติดกับคลองช้าง ซึ่งได้มีการทำถนนและสะพานข้ามคลองช้าง พร้อมฝายกันน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำนา ต่อมา เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ขุดถนนเพื่อฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๑ ท่อ บริเวณด้านทิศตะวันออกของคอกสะพานบริเวณติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว เป็นเหตุให้น้ำกัดเซาะที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงแก้ไขปัญหาโดยการยกครองที่ดินตามแนวน้ำไหลเพื่อปลูกยางพารา และเว้นที่ดินเพื่อทำเป็นทางให้น้ำไหลผ่านตรงท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ แล้วทำพังกั้นน้ำด้วยหินเสริมคอนกรีตบริเวณหน้าท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลกัดเซาะที่ดิน น้ำที่ท่วมบริเวณดังกล่าวและไหลเข้าสู่พังกั้นน้ำจึงมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่ดินและพังกั้นน้ำของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขุดท่อระบายน้ำเดิมออกแล้วฝังท่อระบายน้ำใหม่ เพิ่มเป็นจำนวน ๒ ท่อ โดยได้ขุดต่ำกว่าระดับเดิม และต่ำกว่าพังกั้นน้ำที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้ การวางท่อระบายน้ำดังกล่าวทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกน้ำกัดเซาะ พังกั้นน้ำบางส่วนและทำน้ำถูกทำลายเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการขุดท่อคอนกรีตที่ฝังอยู่หน้าแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกไป แล้วนำไปฝังไว้บริเวณคอกสะพานทางด้านทิศตะวันตกของสะพานซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าและเป็นที่ดินสาธารณะ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการจัดทำทำน้ำ พังกั้นน้ำ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยห้ามผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้ามารุกกล้าหรือยุ่งเกี่ยวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีและบำรุงทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ การดูแลรักษาที่สาธารณะ ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ภายในเขตเทศบาลของตน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๗ (๑) และ (๔) ^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๑๖ (๒) (๒๗) และ (๒๙) ^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๒ ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ เมตร บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง นั้น ถือเป็นการจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางระบายน้ำ ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งการบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยู่ในความอำนาจการหรือในกำกับดูแลของฝ่ายปกครองที่จัดทำเพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจกำหนดจุดในการวางท่อระบายน้ำจำนวน ๒ ท่อ บริเวณคอสะพานด้านทิศตะวันออกด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยขุดท่อ

^{๑๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฯลฯ

ฯลฯ



ในระดับที่ต่ำกว่าระดับของฝายกันน้ำล้น ทำให้น้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำที่อยู่ต่ำกว่ามากขึ้น เมื่อฝายกันน้ำล้นมีแผงกันน้ำที่ทำให้น้ำไหลน้อยลงไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน น้ำจึงพุ่งไปทางท่อระบายน้ำ กัดเซาะที่ดินและพังก้นน้ำของผู้ฟ้องคดี ทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้จะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น แต่ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรต่อผู้ฟ้องคดี การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ต่อมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ทุบแผงกันน้ำของฝายกันน้ำล้นออก ทำให้น้ำสามารถไหลผ่านฝายกันน้ำล้นได้สะดวกขึ้นก็ตาม แต่เมื่อน้ำส่วนหนึ่งยังคงไหลผ่านท่อระบายน้ำทั้งสองท่อที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแผงกันน้ำล้น และแม้ความแรงของน้ำอาจจะลดลง แต่น้ำก็ยังคงไหลพุ่งเข้าหาที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่เช่นเดิม การทุบแผงฝายกันน้ำล้นจึงยังมีใช้การแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีให้หมดสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวหมดสิ้นไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำการก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนท่อระบายน้ำคอนกรีตจำนวน ๒ ท่อ ออกจากบริเวณคอสะพานหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใด ที่ทำให้น้ำไม่ไหลพุ่งไปสู่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเสียหาย และดำเนินการปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐/๒๕๖๓)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ดูเล่มที่ ๑ หน้า ๑๑๘๙-๑๑๙๒

ดูเล่มที่ ๒ หน้า ๖๕๖-๖๕๗

ดูเล่มที่ ๓ หน้า ๖๓๕-๖๔๔

^๓ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๔๖-๗๖๐

ดูเล่มที่ ๗ หน้า ๕๕๖-๕๕๙

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การดูแลต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวง

กรณีที่ต้นไม้ข้างทางหักโค่นลงมาทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางนั้น แม้ขณะเกิดเหตุจะมีฝนตกหนักและลมพัดแรง แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าในบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางเพียงต้นเดียว โดยต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและปลูกอยู่บริเวณเดียวกันไม่ได้โค่นล้มแต่อย่างใด ซึ่งหากมีฝนตกหนักและลมพัดแรงจนผิดปกติแล้ว ก็น่าจะต้องมีต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นโค่นล้มลงด้วย กรณีจึงเชื่อได้ว่า ต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ใช้ทางมิได้มีสาเหตุโดยตรงมาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงเพียงประการเดียว แต่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ดังกล่าวมีสภาพไม่แข็งแรง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจตราและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หรือมีการตัดตอนลำต้นหรือกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง เมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรง ต้นไม้ดังกล่าวย่อมไม่โค่นล้มลง กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และตัดโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง กรมทางหลวงจึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ใช้ทาง

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์กลับจากงานฌาปนกิจศพ มุ่งหน้าจากอำเภอบางขันเพื่อกลับบ้านที่ตำบลเขาโร อำเภอกงหรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะผู้ฟ้องคดีขับรถมาถึงทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอนบางขัน-ลำทับ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๐+๓๒๐ (ด้านขวาทาง) ตำบลบ้านลำนา อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีต้นไม้ใหญ่ซึ่งปลูกอยู่ในเขตทางหลวงทางด้านขวามือล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี โดยส่วนปลายของต้นไม้ได้ฟาดลงบริเวณกระจก หลังคา และฝากระโปรงด้านหน้า ทำให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย หลังเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ดังกล่าวไปประเมิน

ราคาความเสียหายที่อยู่ซ่อมรถยนต์ และได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เพื่อเรียกค่าเสียหายกรณีดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์ไปซ่อม แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลมพัดแรง จนเป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุท้ายคำฟ้องและภาพถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุ และเอกสารท้ายคำให้การ ปรากฏว่า สภาพของต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุหักโค่นล้มลงมาซึ่งเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในเขตไหล่ทาง โดยบริเวณใกล้เคียงก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่จำนวนมาก แต่ไม่ได้หักโค่น สอดคล้องกับภาพถ่ายสภาพต้นไม้ที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตามหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งต่อศาล พร้อมคำให้การ ประกอบกับภาพถ่ายที่ผู้ฟ้องคดีแนบท้ายคำคัดค้านคำให้การ เห็นได้ชัดเจนว่า ต้นไม้ที่หักโค่นมีแกนกลางเปื่อย มีสภาพไม่แข็งแรง และหลังจากมีการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากที่เกิดเหตุแล้ว ยังมีเศษกิ่งไม้แห้งหล่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นจำนวนมาก ข้อเท็จจริงจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเพียงต้นเดียว โดยต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันและปลูกอยู่บริเวณเดียวกันไม่ได้โค่นล้มแต่อย่างใด ซึ่งหากมีฝนตกหนักและลมพัดแรงจนผิดปกติแล้ว ก็น่าจะต้องมีต้นไม้ใหญ่ชนิดอื่นโค่นล้มลงด้วย กรณีจึงเชื่อได้ว่า ต้นไม้ที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีมิได้มีสาเหตุโดยตรงมาจากฝนตกหนักและลมพัดแรงเพียงประการเดียว แต่มีสาเหตุมาจากต้นไม้ดังกล่าวมีสภาพไม่แข็งแรง เมื่อโคนต้นไม้อมน้ำมากเกินไปจึงล้มลง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจตราและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอหรือมีการตัดตอนลำต้นหรือกิ่งก้านที่ไม่แข็งแรง ต้นไม้ดังกล่าวย่อมไม่โค่นล้มลงเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือมีลมพัดแรง สาเหตุดังกล่าวไม่ใช่เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘ คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น



ที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และตัดโคนต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทาง กรณีเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๒๘/๒๕๖๒)

๒) การควบคุมการก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำ

การที่การเคหะแห่งชาติก่อสร้างทางเชื่อมโครงการบ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แม้การเคหะแห่งชาติจะยื่นขออนุญาตและได้รับอนุญาตในเวลาต่อมา แต่ก็เป็นการอนุญาตภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างไปแล้ว และไม่ปรากฏว่าการเคหะแห่งชาติได้ก่อสร้างตามแบบที่นำมาประกอบการขออนุญาตในภายหลังหรือไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าปริมาณน้ำฝนไหลผ่านท่อทางเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ไม่ทัน จึงกัดเซาะทางเชื่อมขาดทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรและเป็นที่ต่ำได้รับความเสียหาย จึงเป็นผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับแต่วันที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการถมดินทำทางเชื่อมโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมายจนถึงวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง รวมเป็นระยะเวลา ๗ เดือนนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงไม่ได้ดำเนินการสั่งให้การเคหะแห่งชาติรื้อหรือทำลายตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ และนับตั้งแต่วันที่พบการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายจนกระทั่งเกิดเหตุในคดีนี้เป็นเวลาถึง ๑๖ เดือน แต่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แม้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทำของการเคหะแห่งชาติและจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง แต่ก็เป็นความเสียหายจากการกระทำของบุคคลหลายคนซึ่งต่างต้องรับผิดชอบอันเกิดขึ้นรวมกัน ไม่ใช่ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายแยกจากกันได้ตามควรแก่พฤติการณ์



และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งกรณีนี้เห็นได้ว่าการกระทำของการเคหะแห่งชาติ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง จึงสมควรให้การเคหะแห่งชาติ และกรมทางหลวงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๗๐ และร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย ตามลำดับ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๓๒๕ หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรตามโครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งในการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรดังกล่าวได้ก่อสร้างทางเข้าออก ชั่วคราวเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๑ แถว เพื่อนำรถและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปในโครงการ โดยการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ขออนุญาตต่อกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒) ต่อมา เมื่อกลางเดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้รถขุดดินเพื่อวางท่อระบายน้ำ ทำให้หน้าที่ซึ่งอยู่บริเวณทิศเหนือของทางเชื่อมไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ติดกับ โครงการ หลังจากนั้น ได้เกิดฝนตกหนัก น้ำกัดเซาะถนนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างไว้ขาด น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านและพื้นที่บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีที่เปิดเป็นร้านอาหารจนต้องปิดกิจการ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิเสธ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการปรับปรุง การก่อสร้างทางเชื่อมทางเข้าออกโครงการบ้านเอื้ออาทร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ให้ได้มาตรฐาน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างทางเชื่อมโครงการ บ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง ตามระเบียบขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางทางขอนแก่นที่ ๓



มีหนังสือแจ้งการอนุญาตให้ดำเนินการโดยมีเงื่อนไข ซึ่งเป็นการอนุญาตภายหลังจากที่ได้มีการก่อสร้างทางเชื่อมและท่อระบายน้ำดังกล่าวแล้ว ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาโดยตลอด และการก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการแล้วก็ตาม แต่เมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๓๗^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง จึงเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย และเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและภาพถ่ายที่คู่กรณีแสดงต่อศาล เห็นได้ว่า ในห้วงระหว่างวันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ ได้เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น รวมถึงบริเวณพื้นที่พิพาทและบ้านของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพของทางเชื่อมปรากฏร่องรอยความเสียหายจากการถูกระแสน้ำกัดเซาะขาดพังเสียหาย แสดงว่ากระแสน้ำมีความรุนแรง อีกทั้งข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริเวณที่ก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมเป็นที่ราบทุ่งนา เมื่อฝนตก น้ำฝนจะไหลไปตามสภาพภูมิประเทศลงสู่ลำห้วยสาธารณะ เมื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรถมที่ จึงทำให้พื้นที่รับน้ำถูกจำกัดลดลงเหลือเพียงพื้นที่ภายในเขตทาง ปริมาณน้ำฝนด้านเหนือโครงการบ้านเอื้ออาทรจึงไหลตามร่องน้ำในเขตทางหลวงผ่านท่อทางเชื่อมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ไม่ทันส่งผลให้กัดเซาะทางเชื่อมขาด น้ำจึงไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทรได้รับความเสียหาย กรณีจึงรับฟังได้ว่าทางเชื่อมและท่อระบายน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างขึ้นไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจนถูกน้ำกัดเซาะขาด เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย และเมื่อการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวกระทำไปโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงซึ่งมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลรักษาสภาพของทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง การก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

^{๕๕} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอำนาจกำหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสีเขียวตลอดม การป้องกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจร

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจำเป็นแก่ทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตได้กระทำการผิดเงื่อนไขที่กำหนดในการอนุญาต ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำการดังกล่าวรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น



ดังกล่าว เป็นการกระทำในกิจการตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างตามแบบที่นำมาประกอบการขออนุญาตในภายหลังหรือไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปริมาณน้ำฝนไหลผ่านท่อทางเชื่อมไม่ทัน จึงกัดเซาะทางเชื่อมขาด ทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโครงการบ้านเอื้ออาทร และเป็นที่ต่ำได้รับความเสียหาย กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างทางเชื่อมและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างโครงการบ้านเอื้ออาทรกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง และก่อสร้างไม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ตามกฎหมายว่าด้วยการเคหะแห่งชาติดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นับแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ถมดินทำทางเชื่อมโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย จนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๐ เป็นระยะเวลา ๗ เดือน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ แต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการการเคหะแห่งชาติโครงการบ้านเอื้ออาทร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมให้ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ติดตามจนกระทั่งเกิดเหตุในคดีนี้ กรณีจึงเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยทางหลวงกำหนดให้ต้องปฏิบัติจนกระทั่งเกิดเหตุ แม้ต่อมาภายหลังเกิดเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ อนุญาตให้ดำเนินการทำทางเชื่อมตามที่ขออนุญาตก็ตาม ก็ไม่ได้ทำให้การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กลับกลายเป็นไม่ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่ประการใด อีกทั้ง หากนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



โดยแขวงทางขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) ได้พบว่ามีกรกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายตั้งแต่เดือน มิถุนายน ๒๕๕๐ จนกระทั่งเกิดเหตุในเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นเวลา ๑๖ เดือน แต่เจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ดำเนินการได้ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็น ผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม แม้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดจาก การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ก็เป็นความเสียหายจากการกระทำของบุคคล หลายคนที่ต่างต้องรับผิดชอบในผลอันเกิดขึ้นรวมกัน ไม่ใช่ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วม ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายแยกจากกันได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด เมื่อกรณีนี้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ปิดกั้นร่องน้ำบริเวณริมทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งที่กฎหมาย ว่าด้วยทางหลวงกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าห้ามมิให้ก่อสร้างเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเสียก่อน ประกอบกับพฤติการณ์ที่มีการถมดินเพื่อก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรบนเนื้อที่ ๖๐ ไร่เศษ ย่อมแสดงได้อย่างชัดแจ้งว่า การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อระบบทิศทางการไหล ของน้ำตามธรรมชาติ และเมื่อต่อมาทางเชื่อมถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด เป็นเหตุให้น้ำไหล เข้าท่วมบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบร้ายแรงยิ่งกว่าการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการตรวจตรา ควบคุมทางหลวงและงานทาง เพื่อมิให้มีการก่อสร้างทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้ง ไม่มีการวางท่อระบายน้ำอย่างเพียงพอ จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าเสียหาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๓๐ ของ ค่าเสียหาย พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๘,๙๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓,๘๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนทางเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ที่พิพาท พร้อมท่อระบายน้ำที่วางไว้ออกจากเขตทางหลวง และปรับสภาพพื้นที่ เขตทางหลวงบริเวณดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ควบคุมดูแล

การรื้อถอนและปรับสภาพเขตทางหลวงดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ.๖๒๗/๒๕๖๒)

๓) การพิจารณาคำขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาสำหรับการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรใช้เวลานานเกินสมควร โดยระยะเวลาอันสมควรนั้น สามารถเทียบเคียงได้กับระยะเวลาที่มีการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งทำให้เกิดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถึงแม้จะเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด อันเป็นกรณีที่ต้องให้ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้การพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอข้อมูลข่าวสารครั้งแรกจนถึงวันที่ฟ้องคดีนี้เป็นระยะเวลาถึงหกเดือนเศษ ก็ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาอันสมควร ถือเป็นความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาอันสมควร อันเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ จึงเป็นความเสียหายต่อสิทธิอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๖๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ความเสียหายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตามทวงถามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็น ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าจ้างพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร และค่าปรึกษาทนายความที่ผู้ฟ้องคดีอ้างนั้น เป็นเพียงค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติของบุคคลทั่วไปในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารล่าช้า โดยค่าสินไหมทดแทน



ในกรณีนี้ ศาลมีอำนาจกำหนดตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดได้
ตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร
ชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนมาตรฐานราคาศุลกากร ๒ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ได้สมัครคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร (ผู้อำนวยการ ระดับสูง) แต่ไม่ได้รับ
การคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายด่านศุลกากร รวม ๕ ข้อ ซึ่งอธิบดี
กรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับไว้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
แจ้งผลการพิจารณาของกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยชี้แจงข้อเท็จจริง
บางคำขอ แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าใจในประเด็นที่ได้รับการชี้แจงดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม อีกทั้ง ได้มีหนังสือ
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ถึงปลัดกระทรวงการคลังเพื่อขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังใช้ในการพิจารณาเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายด่านศุลกากร นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ เพื่อติดตามการขอข้อมูลข่าวสาร หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามทวงถาม
เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกหลายฉบับ รวมถึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่า หน่วยงานของรัฐ
ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต่อมา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดี
ได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนอันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตามทวงถามข้อมูลข่าวสาร
เป็นเงินจำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสาร
ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยมีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารบางส่วน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งไม่อนุญาต
ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว
ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารบางรายการให้ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารตามคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว
ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จะไม่มีบทบัญญัติกำหนดระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ก็ไม่ควรใช้เวลานานเกินสมควร สำหรับระยะเวลาอันสมควรนั้นสามารถเทียบเคียงได้กับระยะเวลาที่มีการร้องขอเพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งทำให้เกิดสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง คือ ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับระยะเวลาตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอครั้งแรกจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีนี้ เป็นระยะเวลาถึงหกเดือนเศษ ซึ่งถึงแม้ อาจเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใดอันเป็นกรณีที่ต้องให้ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ตามมาตรา ๑๗^{๖๖} แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้การพิจารณาเสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามโดยสรุปคำขอมากกว่าที่เคยขอไว้ในครั้งแรก แต่ก็เพียงรายการละเอียดของคำขอเดิมเท่านั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ดี ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยแล้ว กรณีจึงไม่ต้องออกคำบังคับตามคำขอในประเด็นนี้ สำหรับในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารภายในระยะเวลาอันสมควร ถือเป็นความเสียหายโดยตรงแก่สิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารในครอบครองของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาอันสมควร อันเป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองและรับรองไว้ จึงเป็นความเสียหายต่อสิทธิอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โดยที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอและติดตาม

^{๖๖} พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง



ทวงถามข้อมูลข่าวสาร อันได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ค่าจ้างคนพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร ค่าปรึกษาทนายความ รวมเป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเพียงค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติของบุคคลทั่วไปในการปกป้องสิทธิของตนตามกฎหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับการพิจารณาล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด โดยคำสินไหมทดแทนในกรณีนี้ศาลมีอำนาจกำหนดให้ตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘^{๑๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๘/๒๕๖๓)

๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ดูเล่มที่ ๙ หน้า ๕๙๗-๕๙๘

๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

๒.๑ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ดูเล่มที่ ๘ หน้า ๕๕๒-๕๕๗

๒.๒ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำความผิด

๒.๒.๑ กรณีการกระทำความผิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ดูเล่มที่ ๔ หน้า ๗๕๑-๗๕๘

ดูเล่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๘๘-๗๙๐

^{๑๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๘ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย

**๒.๒.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ**

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๐๐-๖๐๓
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๙๑-๗๙๗
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๓๔-๙๔๑
ตุลุ่มที่ ๗ หน้า ๕๘๒-๕๘๘
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๐-๖๐๒

๒.๓ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

ตุลุ่มที่ ๘ หน้า ๕๕๗

**๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด
ต่อหน่วยงานของรัฐ**

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๗๙๘-๘๐๕
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๒-๖๐๘

๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ตุลุ่มที่ ๒ หน้า ๖๓๘-๖๔๒
ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๑๗-๖๒๖
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๕๙-๗๖๒
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๐๕-๘๑๕
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๔๒-๙๔๘

๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ตุลุ่มที่ ๓ หน้า ๖๒๖-๖๒๗
ตุลุ่มที่ ๔ หน้า ๗๖๒-๗๗๐
ตุลุ่มที่ ๕ ภาค ๒ หน้า ๘๑๖-๘๑๙
ตุลุ่มที่ ๖ หน้า ๙๔๙-๙๕๖
ตุลุ่มที่ ๙ หน้า ๖๐๘-๖๑๐



๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การลงนามสั่งจ่ายในเช็ค ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หากกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ แม้ไม่ปรากฏว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลงนามสั่งจ่ายในเช็คโดยไม่ใช้ความระมัดระวังตรวจสอบว่าเช็คที่ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอลงนามนั้น มีการเว้นช่องว่างไว้หลังคำว่า “โอนเข้าบัญชี” โดยไม่ได้ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีที่จะโอน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผิดวิสัยของการสั่งจ่ายเช็ค นอกจากนี้ ขณะเสนอเช็คเพื่อให้ลงนามในเช็คก็ไม่ได้ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีธนาคาร การกระทำของนายกองค้การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว อันเป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชากระทำทุจริตได้โดยง่าย พฤติการณ์จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กองค้การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิด และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อองค์กรการบริหารส่วนตำบล

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการถอนเงินฝากธนาคารตามข้อ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามสั่งจ่ายในเช็คจำนวน ๑๙ ฉบับ จำนวนเงิน ๑๔,๗๐๘,๐๑๑.๗๗ บาท ตามที่นาง พ. ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง เสนอถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x ชื่อบัญชี “หนองปรือ อ.รักษา จ.ตรัง เพื่อการรับเงิน” ซึ่งเป็นบัญชีสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่กองค้การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อนำฝากเข้าบัญชี



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกบัญชี คือ บัญชีธนาคาร ก. เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี อบต. หนองปรือ โดยมีนางสาว น. ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และนาง พ. ร่วมลงนามในเช็คดังกล่าวด้วย ต่อมา นาง พ. เสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ตรวจสอบบัญชี และการเงิน พบว่ามีเงินขาดบัญชี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานให้นายอำเภอรัฐภูวทราบ นายอำเภอรัฐภูวจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๔,๖๐๙,๖๕๐.๑๖ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาในคดีนี้แล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เป็นผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๙^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการถอนเงินฝากธนาคาร ร่วมกับนาง พ. หัวหน้าส่วนการคลัง และนางสาว น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
- (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

